GUIDA PRATICA

Il tribunale nell’era dell’IA

Una guida per giudici e cancelliere e cancellieri. Con un’introduzione pratica a CourtOS.

Jonas Hertner

Comprendere meglio, valutare con cura e decidere con motivazioni verificabili. È da questo compito che deve partire la progettazione della tecnologia.

9 ottobre 2026
Edizione di lavoro 01 · Pilota su VPS
CourtOS

01 / PROGETTARE IL LAVORO GIUDIZIARIO

Partire dallo scopo

Che cosa deve migliorare per le persone la cui causa è davanti al tribunale?

Cominciare da una difficoltà

I tribunali tutelano i diritti, risolvono controversie con decisioni vincolanti e controllano l'azione dello Stato. Le persone devono poter esporre la causa e comprendere i motivi della decisione. Dove si blocca il lavoro: nel capire la domanda, trovare una prova o esaminare un'obiezione? Su questo valutiamo l'aiuto tecnico.

Due prospettive utili

Richard Susskind sposta l'attenzione dall'edificio giudiziario all'accesso al diritto. Distingue l'accelerazione delle prassi esistenti da una diversa organizzazione del lavoro. Questa distinzione invita a verificare lo scopo di un passaggio prima di automatizzarlo. [1, 2]

Considerare la funzione pubblica

James Allsop ricorda che i tribunali esercitano il potere giudiziario e tutelano lo Stato di diritto. La loro dimensione umana supera l'alternativa tra luogo e servizio. I risultati misurabili ne colgono soltanto una parte. [3]

Il nostro punto di partenza per CourtOS

Un ambiente di lavoro giudiziario deve liberare attenzione per le questioni decisive. Quale informazione manca? Quale obiezione è stata trascurata? Chi può riconoscere un'ipotesi errata e correggerla? La rapidità conta quando migliora queste risposte.

Un risultato per il gruppo

Formulate una frase: per questo compito ricorrente vogliamo rimuovere questo ostacolo, affinché questa persona possa svolgere meglio il proprio lavoro o esercitare il proprio diritto. Scegliete un caso di prova circoscritto.

02 / PROGETTARE IL LAVORO GIUDIZIARIO

Preservare la funzione giudiziaria

Quale responsabilità deve restare visibile anche con un valido sostegno tecnico?

Un quadro costituzionale

La Costituzione federale prevede garanzie distinte e complementari. L’art. 29 tutela parità ed equità del procedimento giudiziario e amministrativo, diritto di essere sentiti e termine ragionevole. L’art. 29a garantisce di principio la via giudiziaria, salvo esclusioni legali eccezionali. [4]

Esaminare e decidere in modo indipendente

L’art. 30 richiede un tribunale fondato sulla legge, competente, indipendente e imparziale. Udienza e pronuncia della sentenza sono di principio pubbliche. L’art. 191c vincola le autorità giudiziarie al solo diritto nella loro attività giurisdizionale. Queste garanzie non risolvono, da sole, ogni questione relativa a un determinato uso dell’IA. [4]

Rendere controllabili i motivi

Il diritto di essere sentiti richiede un esame serio degli argomenti rilevanti. La motivazione deve rendere riconoscibili le ragioni decisive e consentire di impugnare adeguatamente la decisione. Una formulazione convincente non basta. [5]

La nostra proposta organizzativa

Rendete visibile la ripartizione dei compiti: chi esamina gli atti, chi verifica le obiezioni, chi decide? Cancellieri e giudici devono poter consultare le fonti, modificare le bozze e respingere le proposte. Un clic di conferma non dimostra un esame personale.

Un accordo concreto

Indicate chi svolge il controllo e quali accertamenti restano aperti. CourtOS non acquisisce alcun potere decisionale. Un futuro impiego istituzionale richiede una valutazione giuridica e organizzativa distinta.

03 / PROGETTARE IL LAVORO GIUDIZIARIO

Rendere verificabile il ragionamento

Un’altra persona può comprendere il passaggio dalla fonte alla conclusione?

Un’organizzazione da costruire

Un buon ambiente collega documento, affermazione, esame e motivazione. Questa proposta di organizzazione giudiziaria va oltre il pilota, che la realizza soltanto in parte.

Dalla ricezione al controllo

01 Esaminare: la cancelleria ordina gli atti secondo la ripartizione giudiziaria dei compiti. Data, provenienza e versione restano visibili; il riassunto si distingue dall’originale.

02 Definire i punti controversi: affiancare affermazione, prova, contestazione e accertamento mancante. Una contraddizione può restare aperta.

03 Verificare in senso contrario: cercare la spiegazione alternativa più solida. Leggere originale e contesto anche quando la citazione è esatta.

04 Motivare: le persone responsabili scelgono e verificano le ragioni decisive. L’IA può proporre una bozza; ciò non compie la valutazione delle prove o la decisione.

05 Seguire i cambiamenti: una nuova versione deve permettere di individuare gli accertamenti da riesaminare. Conservare uno stato precedente comprensibile.

Un passaggio di lavoro utile

Consegnate una nota con fonti, versioni, questioni aperte e prossima verifica. Una collega potrà discutere una conclusione senza ricostruire tutto il lavoro. Prevedete tempo per domande e apprendimento.

Descrivere con chiarezza la portata

Il progetto pilota offre aiuti all’esame degli atti e una ricerca limitata. Non fornisce un fascicolo giudiziario completo, un controllo automatico di tutte le conseguenze delle modifiche o la notificazione ufficiale delle decisioni.

04 / PROGETTARE IL LAVORO GIUDIZIARIO

Valutare l’utilità su un caso

Come riconoscere un miglioramento del lavoro?

Una valutazione comune e circoscritta

Definite un risultato atteso e difficoltà note. Confrontate lo stesso caso fittizio con e senza assistenza. Contate lettura, attesa, verifica e correzione. La griglia propone una prova, non benefici accertati.

Compito · aiuto · esame umano · osservazione

01 Esaminare gli atti: chiedere una cronologia; controllare prove e tipi di date. Contare gli eventi omessi o inventati.

02 Chiarire le contraddizioni: raccogliere indicazioni divergenti; distinguere incompatibilità ed eventi diversi. Il contrasto noto resta visibile?

03 Esaminare la dottrina: cercare passaggi; leggere versione, contesto e posizione contraria. Quante affermazioni decisive hanno un riscontro esatto?

04 Delimitare la questione giuridica: consultare fonti pubbliche; verificare competenza e contesto procedurale. Una regola inadeguata viene individuata?

05 Trasmettere una bozza: chiedere una nota breve; assumere la responsabilità delle ragioni decisive. Una collega può comprendere e correggere la conclusione?

06 Riconoscere i limiti: inserire una prova mancante o una scansione illeggibile. Il risultato segnala o nasconde la lacuna?

I numeri richiedono una valutazione

Discutete anche l’errore più grave e il punto di vista della persona interessata. Meno parole o minuti non dimostrano una giustizia migliore. Una tendenza a confermare senza esaminare richiede di rivedere il procedimento di lavoro.

Scegliere il seguito

Annotate utilità, errori e impegno di controllo. Decidete che cosa continuare, modificare o escludere.

05 / COURTOS NELLA PRATICA

Dagli atti alla nota di lavoro

Un breve percorso di prova per le cancelliere, i cancellieri e i giudici.

Da quattro documenti ricavare un quadro verificabile del fascicolo: quali fatti sono documentati? Dove gli atti si contraddicono? Quale questione rilevante per la decisione resta aperta? CourtOS vuole aiutarvi in questo lavoro.

Esaminare gli atti → Circoscrivere la domanda → Preparare una nota di verifica

Il primo percorso

Aprite https://sandbox.swisslaw.io/pilot e inserite il vostro indirizzo e-mail personale. Cloudflare Access invia un codice monouso. Dopo la conferma, l’account viene creato automaticamente, senza invito. Avviate il caso guidato. Prevedete circa 15 minuti.

Una prova circoscritta

Il caso guidato utilizza soltanto il fascicolo fittizio. Per la vostra base documentale potete usare anche estratti di pubblicazioni pubbliche che siete autorizzati a memorizzare e trattare qui. I fascicoli reali e i documenti riservati restano esclusi. Gli esempi e la lingua di risposta predefinita sono in tedesco.

Il percorso nella guida

Si parte dalla finalità, dal ruolo e dal modo di lavorare del tribunale. La parte pratica conduce dal fascicolo fittizio a una questione giuridica generale e a una nota verificabile. Seguono la base di conoscenze, i flussi dei dati e il futuro impiego istituzionale. L’indice consente di accedere direttamente al punto desiderato.

06 / COURTOS NELLA PRATICA

Esaminare gli atti

Fate elaborare una cronologia, poi confrontatela con i documenti.

Un fascicolo contenuto

L’autorità edilizia di Linden e la persona interessata sono inventate. Quattro brevi documenti contengono date differenti, un’annotazione nel registro e una bozza di decisione non firmata. Non è indicato un Cantone specifico.

Avviare il passaggio locale

Aprite i documenti forniti e avviate la cronologia. Il modello locale elabora questi documenti sul VPS. Nessun servizio esterno subentra automaticamente.

Osservate tre aspetti

01 I riferimenti ai paragrafi permettono di ritrovare le affermazioni nel fascicolo?

02 Le date contrastanti restano visibili, senza essere fuse in una data presentata come certa?

03 La risposta distingue una bozza ancora aperta da una decisione effettivamente emanata?

Una risposta scorrevole non è ancora un riscontro affidabile.

La data di una lettera, la spedizione e la notificazione possono essere diverse senza contraddirsi. Per contro, un racconto plausibile non risolve un vero contrasto tra gli atti.

Prevedere un’attesa

Il calcolo sul server può richiedere diversi minuti. Lasciate terminare il lavoro in corso, invece di avviare più volte lo stesso passaggio.

07 / COURTOS NELLA PRATICA

Autorizzare una domanda giuridica

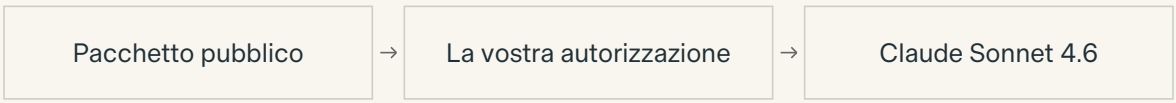
Prima leggete il pacchetto, poi decidete se trasmetterlo.

La parte pubblica

Scegliete una delle domande generali predefinite e le fonti pubbliche previste. Il catalogo attuale contiene la Costituzione federale e due sentenze del Tribunale federale. Non è ancora una ricerca in tempo reale in OpenCaseLaw.

Esaminare davvero l'anteprima

L'anteprima mostra la domanda, gli estratti, le istruzioni al modello e il fornitore esterno. Verificate che contenga soltanto questi elementi pubblici. L'autorizzazione riguarda il pacchetto fissato; un riassunto locale del fascicolo non deve farne parte.



Né anonimizzazione automatica né richieste libere su un caso.

Il sistema seleziona testi pubblici prestabiliti. Non promette di eliminare i segreti da qualsiasi testo inserito. Se un'anteprima è poco chiara o inattesa, non autorizzatela.

Che cosa comporta l'autorizzazione

Solo la vostra autorizzazione esplicita avvia la chiamata ad Anthropic. Vale per quel pacchetto ed è utilizzabile una sola volta. Un errore non provoca un nuovo invio automatico. Per riprovare servono un nuovo pacchetto e una nuova autorizzazione.

08 / COURTOS NELLA PRATICA

Ottenere una nota verificabile

La valutazione professionale resta un compito umano.

Una bozza di lavoro utile

Dopo l’analisi pubblica, collegate i risultati nel passaggio locale. Cercate una nota concisa in quattro parti: fatti documentati, contraddizioni, questioni rilevanti ancora aperte e verifiche da svolgere. Lo scopo non è redigere una decisione definitiva.

Distinguere fonte e interpretazione

Per un’affermazione importante, aprite la fonte indicata. Controllate il testo e il contesto. Un estratto e un commento redazionale non sono la stessa cosa. Una regola generale sul diritto di essere sentito non risolve un caso soggetto a una specifica procedura cantonale.

Prima di riprendere un risultato

01 Il riferimento è corretto e sostiene l’affermazione?

02 Il contesto procedurale è pertinente oppure manca un accertamento?

03 Fatti, contraddizioni e valutazione giuridica sono distinguibili?

04 La risposta è completa oppure termina al limite di generazione?

Le questioni aperte sono un risultato

Quale prova di notificazione manca? Esiste una versione finale firmata? I documenti presentati successivamente sono stati davvero esaminati? Una nota utile rende visibili queste lacune, senza colmarle con supposizioni.

09 / COURTOS NELLA PRATICA

Tre esercizi per la vostra prova

Valutate se il percorso facilita il vostro lavoro sul fascicolo.

1 Documentare una contraddizione

Create la cronologia e scegliete un contrasto tra date. Un buon risultato riporta entrambe le indicazioni e i paragrafi corretti, distingue la data della lettera dalla notificazione e precisa quale documento manca per chiarire il punto.

2 Circoscrivere la domanda giuridica

Scegliete la domanda predefinita sul diritto di essere sentito. Esaminate il pacchetto pubblico prima di autorizzarlo, poi verificate un'affermazione nell'originale. Un buon risultato indica il limite procedurale e non afferma una nullità automatica.

3 Proseguire il lavoro dalla nota

Fate collegare localmente gli atti e l'analisi pubblica. Un buon risultato distingue fatti e valutazioni, mantiene le contraddizioni e formula domande concrete. Vi permette di proseguire senza rileggere tutto il fascicolo senza un orientamento?

Un riscontro utile

Indicate il passaggio, ciò che vi aspettavate, la differenza osservata e il riferimento al paragrafo o alla fonte. Aggiungete il tempo di attesa approssimativo. Non allegate fascicoli reali come esempio.

Quando la prova non convince ancora

Un riferimento perso, una contraddizione mascherata, un invio poco chiaro o un testo apparentemente concluso nonostante le lacune sono motivi concreti per migliorare il sistema.

10 / COURTOS NELLA PRATICA

La vostra base documentale

Trovare passaggi e consultare la giurisprudenza.

Preparare la propria documentazione

Caricate estratti PDF appropriati nella biblioteca personale. Indicate nel nome autore, titolo breve, edizione o anno e pagine. Organizzateli in cartelle. Il limite è di 5 MiB per file e di 20 MiB di caricamenti complessivi per account. Eliminare un file non ripristina questa quota.

Cercare nei documenti selezionati

Aprite «Wissensbasis», selezionate i documenti e cercate con alcuni termini pertinenti. I risultati indicano passaggio, pagina PDF e versione del documento. Aprite il riferimento nell'originale. La pagina PDF può non coincidere con il numero stampato.

Consultare OpenCaseLaw

Un campo separato cerca nelle decisioni pubblicate di OpenCaseLaw. Inseritevi i vostri termini di ricerca pubblici. La documentazione e i termini della ricerca locale non vengono ripresi automaticamente. La ricerca funziona sul VPS, senza un modello di IA esterno.

Proseguire con l'assistente

Selezionate come allegati alla domanda i documenti necessari della biblioteca. L'assistente locale può cercarvi passaggi mirati. Chiedete di affiancare le posizioni divergenti con i rispettivi riferimenti, senza forzare una risposta solo apparentemente univoca.

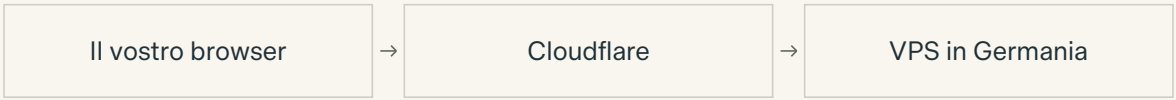
Verificare anche i limiti della ricerca

Una ricerca per termini non trova tutte le formulazioni equivalenti. Un PDF scansionato senza testo selezionabile richiede prima il riconoscimento del testo. Considerate le indicazioni di copertura parziale. L'assenza di risultati non prova che un'affermazione manchi nell'opera.

11 / COURTOS NELLA PRATICA

Che cosa succede dietro le quinte

Questi limiti riguardano il test attuale sul VPS.



«Locale» significa: sul VPS

Il test funziona presso Hetzner in Germania, non ancora nella rete del vostro tribunale. Cloudflare tratta il traffico web, compresi i documenti e i risultati visualizzati. Nel percorso guidato viene inviato ad Anthropic solo il pacchetto pubblico espressamente autorizzato.

Nessun fascicolo riservato

Il controllo dell'accesso non rende questo percorso dei dati un sistema istituzionale autorizzato. I documenti reali riservati restano esclusi. Nessuna anonimizzazione automatica consente di inserirli.

Considerare attesa e limiti

Il modello locale Gemma usa una versione a minore occupazione di memoria fornita da Unsloth, sui processori del server (CPU). Nel test verificato, l'assistente libero ha fornito in circa sei minuti e mezzo una risposta completa con riferimenti verificabili nel PDF fittizio. È un'osservazione su una sola domanda mirata, non una garanzia dei tempi abituali o della qualità generale. Le risposte incomplete sono segnalate.

Accesso, quote e conservazione

Usate il vostro account. Nel caso guidato il limite attuale è di tre attività locali e un'analisi esterna per persona e giorno civile UTC. Le attività accettate contano anche se falliscono; i limiti comuni possono ridurre prima la disponibilità. Lettura e anteprima sono libere. Le risposte restano memorizzate fino a una pulizia espressamente disposta; disconnettersi non le cancella. I file scaricati restano sul vostro dispositivo.

12 / COURTOS NELLA PRATICA

Il passo successivo nell’istituzione

Dopo il test sul VPS: un progetto distinto per l’impiego istituzionale.

Scegliere la forma di gestione

Si possono considerare l’informatica esistente o un servizio separato debitamente autorizzato. La scelta dipende dai compiti, dai dati e dalle competenze.

Prima dei fascicoli reali

01 Definire compiti autorizzati e responsabilità professionali e operative.

02 Precisare luoghi di trattamento e possibilità di accesso dei fornitori.

03 Regolare identità, diritti sui fascicoli, conservazione e cancellazione.

04 Garantire fonti aggiornate, controlli di qualità e riferimenti verificabili.

05 Concordare manutenzione, gestione dei guasti, costi e cambio di soluzione.

Non ancora una prova d’idoneità

Una dimostrazione riuscita non vale come autorizzazione in materia di protezione dei dati, certificazione di sicurezza o prova di sovranità digitale. Il progetto pilota fornisce osservazioni; non sostituisce queste decisioni.

Una base software aperta

CourtOS è un fork di Mike (MikeOSS), progetto di Open Legal Products e dei suoi collaboratori. La licenza del software è GNU AGPL v3.0; fanno fede le indicazioni nel repository.

Per approfondire

CourtOS: codice sorgente e licenza

Mike: progetto originale

13 / RIFERIMENTI

Fonti e metodo

I primi quattro capitoli propongono un modo di progettare il lavoro giudiziario. Le fonti seguenti sostengono le posizioni e le affermazioni giuridiche espressamente attribuite loro.

1. Richard Susskind · Online Courts and the Future of Justice

Susskind: sintesi e indice dell'editore, in particolare la parte II. Per questa edizione non è stato analizzato il libro integrale.

2. Richard Susskind (testimony) · Corrected oral evidence: Constitutional implications of Covid-19

Susskind: verbale ufficiale del 3 giugno 2020, domanda 30.

3. James Allsop · Technology and the Future of the Courts

Allsop: conferenza del 26 marzo 2019, pag. 2–4 e 11–12.

4. Costituzione federale · RS 101

Costituzione federale: art. 29, 29a, 30 e 191c. Versione vigente del 3 marzo 2024; verificata il 9 ottobre 2026.

5. Tribunale federale · DTF 129 I 232

Tribunale federale: DTF 129 I 232, consid. 3.2, pag. 236–237. Principio generale di motivazione espresso in una causa di naturalizzazione.

La portata di questa edizione

I metodi di lavoro e i criteri di valutazione sono nostre proposte. Non attestano un aumento di produttività dimostrato né una validazione giuridica completa. La parte pratica descrive il pilota CourtOS e i suoi limiti. Le osservazioni sono distinte dalle garanzie generali.